

PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA – PARTE II

DEVERES DOS ESTADOS E DIREITOS PROTEGIDOS

ENUMERAÇÃO DE DEVERES

ARTIGO 1 - Obrigação de Respeitar os Direitos

1. Os Estados-Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.

2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano.

Obs.: No artigo 1º, além de extrair a obrigação do Estado de respeitar os direitos, pode se extrair outro ponto importante que é o princípio da universalidade, em que tanto os direitos quanto as garantias são para todas as pessoas, e o princípio da não discriminação que também está previsto.

ARTIGO 2 - Dever de Adotar Disposições de Direito Interno

Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo no artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-Partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outras natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades.

Obs.: Considerando que o Pacto de São José dispõe sobre diversos direitos, e pensando que alguns Estados-Partes signatários não tenham medidas legislativas já prontas para a efetivação desses direitos, o Art. 2º dispõe sobre o compromisso dos signatários em adotar normas para garantia de direitos.

ANOTAÇÕES



Do art. 3º em diante falaremos dos direitos em espécie, propriamente ditos, começando com os direitos civis e políticos, que são os direitos de primeira geração, que são os direitos de liberdades negativas.

Quando falamos em liberdades negativas chegamos à conclusão que a efetivação desses direitos é um dever do Estado.

DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS

ARTIGO 3 - Direitos ao Reconhecimento da Personalidade Jurídica

Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica.

ARTIGO 4 - Direito à Vida

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.

Obs.: Esse parágrafo 1º do Art. 4º é um dos mais cobrados em provas, especialmente no que trata da proteção da vida desde a concepção, que difere do disposto no Direito Civil brasileiro, que considera a proteção à vida do nascituro, do nascimento com vida. O Pacto de São José considera a proteção do direito em momento anterior, desde a concepção.

2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente.

Obs.: O Pacto de São José da Costa Rica não proíbe a pena de morte, o que ocorre é uma diferenciação feita entre os países que já aboliram a pena de morte, que os impede de retroceder, criando novamente a pena, e nos países que ainda tiverem a previsão de pena de morte só podem aplicar aos delitos mais graves, que não envolvam as-

ANOTAÇÕES



pectos de direitos políticos, devem ser observadas as restrições de idade. O artigo, dessa forma, garante o direito ao não retrocesso.

3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.

4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos.

5. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez.

Obs.: Deve ser considerada a idade da data em que o delito foi cometido, sendo possível a execução da sentença na faixa etária protegida. Já em relação à mulher grávida, não é possível a aplicação da sentença, protegendo assim, a vida da criança, devendo ser executada após o nascimento do bebê.



6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente.

Obs.: Resumindo o disposto no Art. 4º, sobre a proteção à vida, temos como primeiro destaque a proteção à vida desde o momento da concepção. A pena de morte não foi proibida pelo pacto, porém é feita a diferenciação entre os países que já possuem e os que não possuem a previsão em sua legislação, impondo apenas restrições aos países que não aboliram ainda. Cabendo apenas para crimes mais graves e não podendo ser aplicada para menores de dezoito anos e maiores de setenta, considerando a data do cometimento do crime. E proíbe a aplicação da pena de morte na mulher grávida. Por fim, é direito do sentenciado a morte, fazer o pedido de anistia, de comutação de pena, indulto, etc., e enquanto o pedido estiver em análise, a pena não pode ser aplicada.

ARTIGO 5 - Direito à Integridade Pessoal

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.

Obs.: Item 2 é importante, pois, demonstra que o Pacto da Costa Rica não abre qualquer exceção para a tortura, dispondo expressamente que ninguém será submetido à tortura, nem penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes.

3. A pena não pode passar da pessoa do delinquente.

Obs.: Princípio da intranscendência da pena.

4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, a ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas.

Obs.: O item 4 é dividido na regra, de que os indivíduos processados devem ficar separados dos indivíduos condenados, e, em situação excepcional, podem ficar juntos. O indivíduo processado ainda deve ser tratado como inocente, respeitando o princípio da presunção de não culpabilidade ou de inocência.

5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez possível, para seu tratamento.

6. As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados.

Obs.: Do art. 5º os itens 1 e 6 são os mais importantes.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Thiago. Medeiros

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES

